

No. 25/282

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Interior, Security, Decentralization, and Customary Affairs and has the honor to transmit to the Ministry the following privileged information for the recipient only from the Ambassador Lucy Tamlyn to His Excellency Jacquemain Shabani Lukoo, Minister of Interior, Security, Decentralization, and Customary Affairs of the Democratic Republic of the Congo and has the honor to propose the following understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of the Congo (hereinafter referred to individually as a "Participant" and collectively as "Participants").

- The Participants intend to arrange the transfer from the United States to the Democratic Republic of the Congo of certain third-country nationals present in the United States. This may include third-country nationals who raise national security or public safety concerns.
- The Government of the United States of America may in its complete discretion propose to the Government of the Democratic Republic of the Congo the transfer of such third-country nationals, and the Government of

the Democratic Republic of the Congo may in its complete discretion consider accepting such a proposal in whole or in part.

- The Government of the Democratic Republic of the Congo assures the Government of the United States of America that it intends to treat any third-country nationals transferred from the United States to the Democratic Republic of the Congo in a manner that is in accordance with its obligations under the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951; the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31, 1967; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted in New York on December 10, 1984; any other international legal obligations; and its national constitution, laws, regulations, and immigration and visa policies. Consistent with this intention, the Government of the Democratic Republic of the Congo assures the Government of the United States of America that it would treat any third-country nationals transferred from the United States to the Democratic Republic of the Congo in a manner that is in accordance with its international legal obligations and that the third-country nationals removed to the Democratic Republic of the Congo would not be subjected to persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, or torture in the Democratic

Republic of the Congo or in any country to which the Democratic Republic of the Congo may further transfer them.

- The Participants intend to develop, to the extent appropriate, operating procedures to assist with implementing this understanding.
- The Participants intend to consult to resolve any questions about interpretation or implementation of this understanding.
- Either Participant may discontinue its participation in this understanding at any time but, in such case, intends to provide written notice to the other Participant through diplomatic channels.
- Nothing in this understanding is intended to create any obligation upon the Participants to disburse or obligate funds. All actions taken under this understanding are subject to the availability of funds and the applicable laws and regulations of both Participants.

If this proposal is acceptable to the Government of the Democratic Republic of the Congo, the Government of the United States of America proposes that this note, together with the affirmative reply from the Government of the Democratic Republic of the Congo, would constitute an understanding between the two governments that would become effective upon the date of the Government of the Democratic Republic of the Congo's reply note.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew its compliments to the Ministry of Interior, Security, Decentralization, and Customary Affairs of the Democratic Republic of the Congo the assurance of its highest consideration.

Embassy of the United States of America



Kinshasa, 18 Décembre 2025.



MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE,
DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

Le Vice-Premier Ministre

NOTE DIPLOMATIQUE N°25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLBJ/KBC/467/2025
RÉPONSE À LA NOTE VERBALE DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS
N°25/282 DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières de la République Démocratique du Congo présente ses meilleurs compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et a l'honneur de se référer à la Note Verbale N° 25/282 de l'Ambassade datée du 18 décembre 2025, dont le texte est le suivant :

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (ci-après dénommés individuellement un « Participant » et collectivement les « Participants »).

- Les Participants prévoient d'organiser le transfert depuis les États-Unis vers la République Démocratique du Congo de certains ressortissants de pays tiers présents aux États-Unis. Il peut s'agir de ressortissants de pays tiers qui soulèvent des préoccupations en matière de sûreté nationale ou de sécurité publique.
- Le gouvernement des États-Unis d'Amérique peut, à son entière discrétion, proposer au gouvernement de la République Démocratique du Congo, le transfert de ces ressortissants de pays tiers, et le gouvernement de la République Démocratique du Congo peut, à son entière discrétion, envisager d'accepter une telle proposition en tout ou en partie.
- Le gouvernement de la République Démocratique du Congo assure le gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'il a l'intention de traiter tous les ressortissants d'un pays tiers transférés depuis les États-Unis vers la République Démocratique du Congo, d'une manière compatible avec ses obligations en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés faite à Genève le 28 juillet 1951, du Protocole relatif au statut des réfugiés adopté à New York le 31 janvier 1967, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, de toutes autres obligations juridiques internationales, ainsi que conformément à sa constitution, ses lois, règlements et politiques nationaux en matière d'immigration et de visas. Conformément à cette intention, le gouvernement de la République Démocratique du Congo assure le gouvernement des États-Unis



d'Amérique qu'il traitera tous les ressortissants de pays tiers transférés depuis les États-Unis vers la République Démocratique du Congo d'une manière conforme à ses obligations juridiques internationales et que ces ressortissants de pays tiers expulsés vers la République Démocratique du Congo ne seraient pas soumis à des persécutions en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ni à la torture en République Démocratique du Congo ou dans tout autre pays vers lequel le gouvernement de la République Démocratique du Congo pourrait les transférer ultérieurement.

- Les Participants prévoient d'élaborer, dans la mesure où cela est approprié, des procédures opérationnelles pour contribuer à la mise en œuvre de la présente entente.
- Les Participants prévoient de se consulter pour résoudre toutes questions concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente entente.
- L'un ou l'autre Participant peut mettre fin à sa participation à la présente entente à tout moment, mais, en pareil cas, prévoit de fournir un avis par écrit à l'autre Participant par la voie diplomatique.
- Aucune disposition de la présente entente n'a pour objet de créer une obligation pour les Participants de verser ou d'engager des fonds. Toutes les mesures prises dans le cadre de cette entente sont soumises à la disponibilité des fonds et aux lois et règlements applicables des deux Participants.

Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique propose que la présente note, accompagnée de la réponse affirmative du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, constituerait une entente entre les deux Gouvernements, qui prendrait effet à la date de la note transmise en réponse par le gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Le Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières de la République Démocratique du Congo confirme que la proposition contenue dans la note de l'Ambassade N°25/282 est acceptable pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

En conséquence, la note de l'Ambassade et la présente note en réponse constituent une entente entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo et le



Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui prend effet à la date de la présente note, quitte à élaborer le cas échéant et d'un commun accord les procédures opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre effective de la présente attente.

Le Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières de la République Démocratique du Congo saisit l'occasion pour renouveler à l'Ambassade des États Unis d'Amérique l'assurance de sa très haute considération.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2025

**Le Cabinet du Vice-Premier Ministre,
Ministre de l'Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires Coutumières**





TRANSLATION

[Seal]

Minister of Interior, Security, Decentralization, and Customary
Affairs
Office of the Vice Minister

Diplomatic Note No.

25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLBJ/KBC/987/2025

Response to U.S. Embassy Note. No 285/282 of December 18, 2025

The Ministry of Interior, Security, Decentralization, and Customary
Affairs of the Democratic Republic of the Congo presents its compliments to
the Embassy of the United States of America and has the honor to refer to
Embassy Note No. 25/282 dated December 18, 2025, which reads as
follows:

Quote:

[...]

[T]he Government of the United States of America and the
Government of the Democratic Republic of the Congo (hereinafter referred
to individually as a “Participant” and collectively as “Participants”).

- The Participants intend to arrange the transfer from the United States to the Democratic Republic of the Congo of certain third-country nationals present in the United States. This may include third-country nationals who raise national security or public safety concerns.
- The Government of the United States of America may in its complete discretion propose to the Government of the Democratic Republic of the Congo the transfer of such third-country nationals, and the Government of the Democratic Republic of the Congo may in its complete discretion consider accepting such a proposal in whole or in part.
- The Government of the Democratic Republic of the Congo assures the Government of the United States of America that it intends to treat any third- country nationals transferred from the United States to the Democratic Republic of the Congo in a manner that is in accordance with its obligations under the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951; the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31,1967; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted in New York on December 10, 1984; any other international legal obligations; and its national

constitution, laws, regulations, and immigration and visa policies.

Consistent with this intention, the Government of the Democratic Republic of the Congo assures the Government of the United States of America that it will treat any third-country nationals transferred from the United States to the Democratic Republic of the Congo in a manner that is in accordance with its international legal obligations and that the third-country nationals removed to the Democratic Republic of the Congo would not be subjected to persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, or torture in the Democratic Republic of the Congo or in any country to which the Democratic Republic of the Congo may further transfer them.

- The Participants intend to develop, to the extent appropriate, operating procedures to assist with implementing this understanding.
- The Participants intend to consult to resolve any questions about interpretation or implementation of this understanding.
- Either Participant may discontinue its participation in this understanding at any time but, in such case, intends to provide written notice to the other Participant through diplomatic channels.

- Nothing in this understanding is intended to create any obligation upon the Participants to disburse or obligate funds. All actions taken under this understanding are subject to the availability of funds and the applicable laws and regulations of both Participants.

If this proposal is acceptable to the Government of the Democratic Republic of the Congo, the Government of the United States of America proposes that this note, together with the affirmative reply from the Government of the Democratic Republic of the Congo, would constitute an understanding between the two governments that would become effective upon the date of the Government of the Democratic Republic of the Congo's reply note.

Unquote.

The Ministry of Interior, Security, Decentralization, and Customary Affairs of the Democratic Republic of the Congo confirms that the proposal contained in Embassy Note No. 25/282 is acceptable to the Government of the Democratic Republic of the Congo.

Accordingly, the Embassy's note and this note in reply constitute an understanding between the Government of the Democratic Republic of the Congo and the Government of the United States of America that becomes effective on the date of this Note. If warranted, operating procedures may be mutually established to facilitate effective implementation of this expectation [*sic* – understanding].

The Ministry of Interior, Security, Decentralization, and Customary Affairs of the Democratic Republic of the Congo avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

Kinshasa, December 24, 2025

[Stamp: Office of the Vice Prime Minister, Minister of Interior,
Security,
Decentralization, and Customary Affairs]
[Signature]